

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 38/2536	นายสุพร ศรีรักษ์ องค์การทอผ้า	โจทก์ จำเลย
-----------------------------	----------------------------------	----------------

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 4 (2), มาตรา 18 (2)

แม้ข้อบังคับของจำเลยว่าการพนักงานจะระบุว่า การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่ง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการก็ตาม แต่ก็ยังมีระเบียบของจำเลยว่าการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปีของพนักงานระบุว่า กรณีจะขอการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างไว้ก่อนได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่พนักงานอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือทางคดีอาญา เมื่อยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์อยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัย ประกอบคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างของจำเลยมีมติให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนโจทก์ 1 ขั้นแล้วผู้อำนวยการของจำเลยจึงไม่มีอำนาจชะลอการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของโจทก์

แม้ข้อบังคับของจำเลยว่าการพนักงานจะระบุว่า การเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่ง เป็นอำนาจของผู้อำนวยการก็ตาม แต่ก็ยังมีระเบียบของจำเลยว่าการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปีของพนักงานระบุว่า กรณีจะขอการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างไว้ก่อนได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่พนักงานอยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยหรือทางคดีอาญา เมื่อยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์อยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัย ประกอบคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่า

จ้างของจำเลยมีมติให้เลื่อนชั้นเงินเดือนโจทก์ 1 ชั้นแล้วผู้อำนวยการของจำเลยจึง
ไม่มีอำนาจชะลอการเลื่อนชั้นเงินเดือนของโจทก์

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สมมาตร พรหมานุกูล)

ศาลแรงงานกลาง - นายบุญทอง ปลื้มวรสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ